Conditions contractuelles du référencement des applications

intégrant le Package API de lecture Vitale

SOMMAIRE

Article 1 : Objet des conditions contractuelles 4
Article 2 : Pièces contractuelles 4
Article 3 : Prérequis techniques 4
Article 4 : Matériel prêté 4
Article 4.1 : Description du matériel prêté 4
Article 4.2 : Utilisation du matériel prêté 5
Article 4.3 : Restitution du matériel prêté 5
Article 5 : Procédure de référencement 5
Article 5.1 : Etape d'initialisation 5
Article 5.2 : Etape de pré-examen 5
Article 5.3 : Etape d'examen 6
Article 5.4 : Etape de finalisation : délivrance du référencement 6
Article 5.5 : Support aux éditeurs 7
Article 6 : Modifications ou adaptations du logiciel 7
Article 7 : Audit des logiciels 7
Article 8 : Retrait d'un référencement 7
Article 9 : Obligations des parties 8
Article 9.1 : Les obligations de l'éditeur 8
Article 9.1.1 : Obligations de l'éditeur à compter de la demande jusqu'à l'obtention du référencement 8
Article 9.1.2 : Obligations de l'éditeur une fois le référencement obtenu 8
Article 9.2 : Les obligations du CNDA 8
Article 10 : Responsabilité des parties 9
Article 11 : Pénalités financières 9
Article 12 : Documents commerciaux de l'éditeur 9
Article 13 : Propriété intellectuelle 10
Article 13.1 : Droits de propriété intellectuelle du CNDA 10
Article 13.2 : Droits de propriété intellectuelle de l'éditeur 10
Article 14 : Information du CNDA sur les procédures en cours 10
Article 15 : Confidentialité 10
Article 16 : Protection des données personnelles 11
Article 16.1 : Responsabilité des parties 12
Article 16.2 : Finalité et moyens 12
Article 16.3 : Engagement de chacune des parties 12
Article 16.4 : Suspicion de violation de données à caractère personnel 12

Article 17 : Convention de preuve....13
Article 18 : Clause de non concurrence....13
Article 19 : Gestion des conditions contractuelles....13
Article 19.1 : Durée des conditions contractuelles....13
Article 19.2 : Résiliation des présentes conditions contractuelles....13
Article 19.2.1 : Résiliation par déclaration unilatérale de volonté d'une partie....13
Article 19.2.2 : Résiliation pour inexécution et clause pénale....14
Article 19.3 : Modification des conditions contractuelles....14
Article 19.4 : Renonciation des conditions contractuelles....14
Article 19.5 : Cession des conditions contractuelles....14
Article 20 : Droit applicable et attribution de compétence....14
Article 21 : Dispositions générales....15

PREAMBULE

Dans le cadre de la diffusion du Package API de lecture Vitale, l'Assurance Maladie met à disposition les présentes conditions contractuelles.

Pour permettre une meilleure communication sur la qualité des logiciels au regard de l'utilisation du Package API de lecture Vitale, la Cnam a délégué au CNDA la mission d'enregistrer la déclaration de conformité des logiciels développés par les éditeurs sous leur seule responsabilité dans les conditions ci-après définies.

Le Package API de lecture Vitale développé par le GIE SESAM-Vitale est un module logiciel offrant des fonctions de lecture des informations contenues dans la carte Vitale. Les droits de propriété de ce package sont dévolus notamment au GIE SESAM-Vitale comme indiqué dans le document dénommé « Licence d'exploitation du Package API de lecture Vitale ».

L'utilisation dudit package doit permettre à tous les acteurs du monde de la santé, ayant le droit de consulter la carte Vitale au sens des codes de la sécurité sociale et de la santé publique, d'accéder aux données de la carte Vitale tout en garantissant la qualité des outils développés ainsi que la fiabilité de la lecture des données inscrites en carte.

Le Centre National de Dépôt et d'Agrément (CNDA) a pour cœur de métier la certification des logiciels des éditeurs de logiciels des professionnels et établissements de santé pour le compte de la Caisse nationale d'Assurance Maladie (Cnam). Le CNDA fait partie des missions nationales, service intégré à la CPAM du Puy-de-Dôme. La démarche de référencement est obligatoire pour les éditeurs souhaitant s'interfacer avec les services de l'Assurance Maladie.
Le portail https://cnda.ameli.fr a pour objectif d'accompagner les éditeurs de solutions informatiques destinées aux professionnels et établissements de santé dans leur parcours de demande et d'obtention des conformités de leur logiciel.

Dans le cadre de la procédure de référencement des logiciels, la Commission de Validation et d'Homologation (CVH), placée auprès du GIE SESAM-Vitale, a un rôle consultatif dans le cadre des demandes de référencement des logiciels et dispositifs intégrant les services de l'assurance maladie obligatoire et complémentaire à destination des prestataires de soins, établissements de santé, établissements et structures du médico-social, assurés et patients. Cette dernière se prononce également sur la conformité des logiciels. Les décisions de la Commission de Validation et d'Homologation s'imposent aux éditeurs nonobstant toute clause contractuelle contradictoire à cette décision.

C'est dans ce cadre qu'il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet des conditions contractuelles

Les présentes conditions contractuelles ont pour objet de définir :

- pour les éditeurs de logiciels, les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir un référencement d'intégration du Package API de lecture Vitale,
- les droits et obligations respectives des parties, pendant toute la durée du référencement du logiciel.

Article 2 : Pièces contractuelles

Les documents contractuels sont indiqués ci-dessous :

- les présentes conditions contractuelles « Package API de lecture Vitale »,
- les documents de référence :
    1) la « Licence d'exploitation du package API de lecture Vitale » ainsi que son annexe a « liste des éléments objet de la licence d'exploitation du package API de lecture Vitale » et son annexe b « licences des programmes open source intégrés aux éléments du package API de lecture Vitale » disponible sur le site https://cnda.ameli.fr (défini ci-après « Package_API_DE_LECTURE »),
    2) le package de tests « Package API de lecture Vitale » disponible sur l'espace industriels du GIE SESAM-Vitale (https://industriels.sesam-vitale.fr).

Les documents de référence évoluent avec l'offre de service de la Cnam et les éditeurs doivent utiliser la dernière version en vigueur.

Pour toute nouvelle version du Package API de lecture Vitale :

- la CVH décide du caractère majeur ou mineur de cette version, et, pour les versions qualifiées de majeures, décide du délai de mise en conformité pour les produits ayant déjà fait l'objet d'un précédent référencement (le délai est fonction des évolutions),
- la CVH peut déclarer obsolète une précédente version du Package API de lecture Vitale, dans ce cas :
    - tout support technique fourni par le GIE SESAM-Vitale, comme indiqué dans la licence d'exploitation, sur cette version sera interrompu au bout d'un délai de un mois.
    - le GIE SESAM-Vitale et le CNDA informent sur leur site respectif, les éditeurs de cette décision et le CNDA met à jour en conséquence son site web.

Article 3 : Prérequis techniques

Sans objet.

Article 4 : Matériel prêté

Article 4.1 : Description du matériel prêté

Le CNDA met à la disposition de l'éditeur, sur sa demande, à titre de prêt à usage :

- des cartes Vitale de tests.

Article 4.2 : Utilisation du matériel prêté

La fourniture des matériels indiqués ci-dessus est un prêt à usage au sens des articles 1875 et suivants du code civil et est réalisée pour la durée de développement du logiciel.
Le matériel prêté demeure la propriété du CNDA. Le prêt à usage est effectué à titre gratuit. En conséquence, l'éditeur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée conformément aux articles 1880 et suivants du code civil.
L'éditeur s'engage :

- à n'utiliser les matériels qu'aux fins d'exécution des présentes conditions contractuelles,
- à ne procéder à aucune duplication des matériels prêtés,
- à ne pas louer, prêter ou céder les matériels.

Article 4.3 : Restitution du matériel prêté

L'éditeur s'engage, en cas d'abandon de son développement, à restituer à ses frais au CNDA les matériels précités en parfait état de fonctionnement, dans les meilleurs délais.
La résiliation des présentes conditions contractuelles, pour quelque cause que ce soit, emporte obligation de restituer dans un délai maximal d'un mois le matériel prêté.

Article 5 : Procédure de référencement

Article 5.1 : Etape d'initialisation

L'éditeur initie sa demande de référencement via le portail https://cnda.ameli.fr et complète notamment le formulaire d'initialisation. Lorsque la demande a été transmise par l'éditeur, le CNDA procède à la vérification de la demande.
Si la demande est incomplète, le CNDA en informe l'éditeur avec le motif de rejet.
Si la demande est complète, le CNDA met à disposition de l'éditeur :

- Le package de tests « Package_API_DE_LECTURE » contenant :
    - la « Licence d'exploitation du package API de lecture Vitale »,
    - un Memento Editeurs,
- le plan de tests personalisé,
- la date d'opposabilité associée au plan de tests,
- un jeu de cartes Vitale de tests,
- le Package API de lecture Vitale (disponible sur l'espace industriels du GIE SESAM-Vitale (https://industriels.sesam-vitale.fr)).

Article 5.2 : Etape de pré-examen

L'étape de pré-examen a pour objectif de s'assurer que l'éditeur s'engage à avoir effectué l'ensemble des tests du Cahier de tests de bonne intégration basée sur la dernière version de ce document disponible sur l'espace web sécurisé mis à disposition par le GIE SESAM-Vitale.
Il constitue le dossier de preuves de tests et le dépose sur le portail du CNDA https://cnda.ameli.fr.

Le dossier de preuves de tests doit contenir :

- une attestation sur l'honneur indiquant que l'éditeur a effectué l'ensemble des tests du Cahier de tests de bonne intégration basée sur la dernière version de ce document disponible sur l'espace web sécurisé mis à disposition par le GIE SESAM-Vitale.

Le CNDA vérifie la complétude du dossier de preuves de tests déposé et informe l'éditeur de la date prévisionnelle de retour.

Le CNDA examine les demandes dans l'ordre de leur arrivée. La CVH peut en décider différemment. Ses décisions sont portées à la connaissance des éditeurs sur le site internet du CNDA.

Le CNDA procède alors à l'analyse des résultats fournis dans le dossier de preuves de tests (*) :

- soit les preuves de tests fournies ne sont pas conformes aux documents de référence et le CNDA met à disposition de l'éditeur, dans son espace personnalisé https://cnda.ameli.fr, un compte rendu spécifiant les corrections à effectuer,
- soit les preuves de tests fournies sont conformes et l'éditeur passe à l'étape suivante de la procédure.

(*) Si l'éditeur développe plusieurs logiciels, chacun d'eux doit faire l'objet d'une demande de référencement auprès du CNDA, il est entendu que les logiciels ne sont pas traités simultanément par le CNDA.

Article 5.3 : Etape d'examen

Sans objet.

Article 5.4 : Etape de finalisation : délivrance du référencement

A l'issu des vérifications, le CNDA saisit les informations dans sa base de données et met à jour son site web (liste des produits utilisant le Package API de lecture Vitale).
Dans le cas où le logiciel n'est pas jugé conforme par le CNDA, l'éditeur ne pourra pas réclamer des dommages et intérêts basés sur les investissements qu'il aura engagés pendant la demande de conformité.
Le CNDA met à jour son site web en conséquence. Les logiciels dont le référencement est retiré ou périmé ne figurent plus sur cette liste qui est mise à jour quotidiennement.
Le référencement atteste la conformité fonctionnelle du logiciel aux prescriptions des cahiers des charges et son aptitude à offrir des fonctions de lecture des informations contenues dans la carte Vitale. Il ne saurait être assimilé à un certificat de qualification ou à un certificat de qualité. Le référencement ne saurait être utilisé par l'éditeur, dans le cadre notamment de sa communication, comme un certificat de qualité.
L'éditeur ne peut revendiquer pour lui-même l'attribution d'un référencement, celui-ci étant attaché au logiciel.

Article 5.5 : Support aux éditeurs

Pour accomplir sa mission de conseil, le CNDA met à la disposition des éditeurs un service de support pour toutes les questions relatives à la procédure de référencement d'une solution intégrant les API de lecture Vitale. Le service est disponible de 9h à 16h du lundi au vendredi. Le CNDA s'engage à répondre dans les limites de ses compétences dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de réception de la question de l'éditeur.

Article 6 : Modifications ou adaptations du logiciel

Des modifications ou adaptations du logiciel peuvent être le fait de l'éditeur lui-même, faire suite à une anomalie terrain ou être la conséquence d'une modification des documents de référence.
L'éditeur s'engage à modifier ou adapter son logiciel dans les délais indiqués dans le courriel de demande de modification envoyé par le CNDA.
La non prise en compte par l'éditeur d'une demande de modification(s) ou adaptation(s) peut donner lieu à un retrait de référéncement décidé par le CNDA sur avis de la CVH conformément à l'Article 7 : Audit des logiciels

Sans objet.

Article 8 : Retrait d'un des présentes.
Dans tous les cas, en cas de modifications ou adaptations du fait de l'éditeur lui-même ou faisant suite à une anomalie terrain ou à la modification des documents de référence, l'éditeur s'engage à réaliser une nouvelle demande de référencement de logiciel conformément à l'Article 5 : Procédure des présentes conditions contractuelles.

Article 7 : Audit des logiciels

Sans objet.

Article 8 : Retrait d'un référencement

Le retrait du référencement est décidé par le CNDA sur avis de la CVH lorsque le logiciel n'est plus conforme aux documents de référence et notamment au package de tests. Le référencement est retiré lorsque les conditions ayant permis la délivrance de ce référencement ne sont plus réunies.
Il peut notamment intervenir lorsque l'éditeur n'a pas modifié son logiciel après demande du CNDA ou lorsque l'audit a fait apparaître une divergence entre le logiciel déployé et les documents de référence.
Le CNDA en informe l'éditeur par courrier recommandé avec accusé de réception et le retire de sa liste de logiciels référencés.
L'éditeur doit alors informer ses clients professionnels que son logiciel n'est plus référencé.

Si l'éditeur n'informe pas ses clients dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier de retrait, une somme de 10 000 euros est due de plein droit, à titre de clause pénale et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'exécuter, à chaque infraction constatée.

Article 9 : Obligations des parties

Les obligations et responsabilités des parties résultent des présentes conditions contractuelles.

Article 9.1 : Les obligations de l'éditeur

L'éditeur s'engage à ce que son logiciel respecte l'ensemble des dispositions en vigueur.
L'éditeur doit télécharger et/ou prendre connaissance de tous les documents de référence qu'il veut intégrer dans son logiciel. Ces documents sont disponibles sur le site internet du CNDA et/ou sur le site du GIE SESAM-Vitale comme indiqué à l'Article 2 : Pièces contractuelles des présentes conditions contractuelles.
L'éditeur est responsable du fonctionnement de son logiciel et de l'ensemble des opérations et fonctionnalités mises en œuvre par ses soins sur ledit logiciel référencé.
Toute fausse déclaration de la part de l'éditeur est susceptible d'engager sa responsabilité.

Article 9.1.1 : Obligations de l'éditeur à compter de la demande jusqu'à l'obtention du référencement

L'éditeur doit :

- réaliser les tests indiqués au plan de tests ad hoc,
- échanger de bonne foi et collaborer avec les interlocuteurs du CNDA ou du GIE SEAM-Vitale afin de parvenir à l'obtention des résultats attendus comme indiqué à l'Article 5 : Procédure ,
- se tenir informé, sur le site du CNDA ou du GIE SESAM-Vitale, des décisions de la CVH.

Article 9.1.2 : Obligations de l'éditeur une fois le référencement obtenu

Lorsque son logiciel est référencé, l'éditeur doit :

- mettre à disposition sa solution référencée auprès des professionnels de santé,
- maintenir la conformité du logiciel aux documents de référence tout au long de la durée d'application des présentes conditions contractuelles,
- se tenir informé des modifications éventuelles des documents de référence, ainsi que des décisions de la CVH,
- faire tester à nouveau son logiciel et le faire modifier, adapter si besoin lorsque les documents de référence sont modifiés conformément à l'Article 6 : Modifications ou adaptations du logiciel,
- en cas d'anomalie, prévenir le CNDA, entreprendre la résolution des dysfonctionnements et défaillances et modifier son logiciel dans les délais indiqués dans le courriel de demande de modification envoyé par le CNDA et réaliser ainsi une nouvelle demande de référencement conformément à l'Article 5 : Procédure .

Article 9.2 : Les obligations du CNDA

Le CNDA s'engage à :

- respecter le déroulé de la procédure de référencement telle que décrite à l'Article 5 : Procédure des présentes conditions contractuelles,
- collaborer avec l'éditeur et le conseiller dans le cadre de sa mission,
- mettre à disposition sur son site les décisions de la CVH.

Article 10 : Responsabilité des parties

Les parties conviennent d'exécuter de bonne foi les obligations résultant des présentes conditions contractuelles dans leur ensemble.
L'éditeur se comporte raisonnablement pour l'exécution de ses obligations conformément à la législation en vigueur. L'éditeur reste seul responsable à l'égard de ses clients professionnels de la conformité de ses logiciels et garantit le CNDA contre tout recours ou action de ses clients pour non-conformité de la solution.

Article 11 : Pénalités financières

En cas d'anomalie, des pénalités financières seront dues par l'éditeur si les délais de correction prévus dans les courriels du CNDA ne sont pas respectés. Ces pénalités sont de 400 euros par jour de retard.
Lorsque les pénalités ne sont pas dues de plein droit, elles sont dues à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le CNDA à l'éditeur et réclamant ces pénalités.
Lorsque des pénalités financières sont dues par l'éditeur, elles sont émises à l'ordre de L'agent comptable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.

Article 12 : Documents commerciaux de l'éditeur

Une fois le référencement obtenu, l'éditeur pourra y faire référence via la mention suivante : « Equipement homologué SESAM-Vitale permettant de lire la carte Vitale (hors facturation SESAM-Vitale) ».

Il ne pourra notamment être fait état d'une procédure de référencement en cours.

De même, l'éditeur pourra utiliser le logo associé s'il existe, à condition de respecter le règlement d'usage de la marque collective et la charte graphique associés disponibles sur l'espace industriels du GIE SESAM-Vitale (https://industriels.sesam-vitale.fr).

Si les documents de l'éditeur mentionnaient ce référencement alors que celui-ci n'a pas été obtenu ou qu'il a été retiré ou que l'éditeur reproduisait le logo lié à ce référencement sans l'avoir obtenu, l'éditeur sera redevable de 400 euros de pénalité par infraction constatée.

Il en sera de même si la formulation indiquée au premier alinéa n'est pas respectée ou si la reproduction du logo n'est pas conforme à la charte graphique et au règlement d'usage.

Article 13 : Propriété intellectuelle

La communication des données dans le cadre des présentes ne saurait être interprétée comme accordant une quelconque licence d'exploitation, licence d'utilisation, brevet, marque, modèle ou un quelconque droit de propriété des données.

Chaque partie reste propriétaire des droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle qu'elle possédait antérieurement à la date d'entrée en vigueur des présentes conditions contractuelles. Ces dernières n'impliquent aucune licence ou transfert définitif de technologie sur les informations communiquées par l'une des parties à l'autre, à l'occasion de sa mise en œuvre.

Article 13.1 : Droits de propriété intellectuelle du CNDA

Les documents de référence sont la propriété de la Cnam et/ou du GIE SESAM-Vitale. Aux présentes, le CNDA vient aux droits de la Cnam et/ou du GIE SESAM-Vitale. Un droit de reproduction sur support matériel en un exemplaire desdits documents est accordé à l'éditeur dans le but de passer les tests. Ce droit de reproduction est accordé dès le téléchargement à partir du site https://cnda.ameli.fr et/ou du site du GIE SESAM-Vitale et pour la durée prévue au code de la propriété intellectuelle sur le territoire français. Toute autre utilisation de ces documents est illégale. Toute autre cession du droit de reproduction ou d'autres parties du droit de propriété doit donc être autorisée par la Cnam de façon expresse.

Article 13.2 : Droits de propriété intellectuelle de l'éditeur

L'éditeur déclare qu'il est propriétaire du logiciel présenté aux tests. S'il ne détient pas les droits de propriété sur le logiciel mais qu'il détient les droits nécessaires à l'exécution des présentes du propriétaire, il fournit au CNDA une attestation émanant du propriétaire stipulant les conditions de la licence consentie.

Article 14 : Information du CNDA sur les procédures en cours

Sous réserve des dispositions ci-dessus, l'éditeur s'engage à informer le CNDA de l'existence de toute procédure judiciaire ou arbitrale dont l'objet se rattache, directement ou indirectement, à ses droits sur le logiciel en cours de référencement ou référencé et à la fois si cette procédure judiciaire ou arbitrale a des conséquences sur la conformité du logiciel conformément au référencement délivré.

Article 15 : Confidentialité

Les parties sont amenées à se communiquer des informations confidentielles. Le terme « Information Confidentielle » est défini comme toute information de quelque nature que ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel, spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou

reproduction picturale, quel que soit son support, communiquée dans le cadre des présentes conditions contractuelles.

Il est convenu que toutes les informations communiquées par les parties au moyen de supports informatiques sont considérées comme confidentielles et y compris les informations écrites ou orales ayant pour objet les accès logiques. Par ailleurs, il est précisé que la politique de sécurité de la Cnam constitue une information confidentielle. Les parties s'engagent à ne pas communiquer, ne pas publier ou divulguer à des personnes ou entités non liées par les présentes, les informations confidentielles communiquées par l'autre partie.

Les parties se portent garantes de l'exécution de l'obligation de confidentialité pour leurs salariés.

Dans le cas où les parties auront recours à des prestataires de services pour l'exécution de leurs obligations dans le cadre des présentes, elles s'engagent à ce que les contrats signés avec ces prestataires de services présentent des garanties équivalentes à celles indiquées au présent article.
Les parties s'engagent à n'utiliser l'information confidentielle qu'aux seules fins des transferts cités au préambule.
Les parties ne seront pas responsables de la divulgation ou de l'utilisation d'une information confidentielle si celle-ci :

- tombe ou est tombée dans le domaine public sans violation des présentes,
- est connue de l'une des parties au moment de la première divulgation, à condition qu'elle puisse le prouver,
- a été reçue d'un tiers de manière licite sans violation du présent accord.

Article 16 : Protection des données personnelles

Les parties aux présentes s'engagent à respecter, en ce qui les concerne, les dispositions du Règlement (UE) 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En cas de traitement de données personnelles dans le cadre de la procédure de référencement conformément à l'Article 5 : Procédure des présentes, les parties s'engagent à se conformer strictement au RGPD, qui s'appliquera en toute circonstance, nonobstant toute éventuelle stipulation contraire.
En application de l'article 32 du reglement européen (RGPD) les parties s'engagent à mettre en œuvre des mesures adéquates pour garantir la sécurité et la confidentialité des données. A ce titre, les parties veilleront à avoir recours à des données fictives de tests (référentiels de tests, carte CPS de tests,..) dans un environnement distinct de celui de la production.

Dans le cas où le recours à des données réelles est indispensable et répond aux critères de nécessité, proportionnalité et minimisation**,** les parties s'engagent à réaliser la procédure de référencement dans un environnement offrant un niveau de sécurité adéquat et adapté aux risques.

Article 16.1 : Responsabilité des parties

Chacune des parties reste responsable individuellement des traitements qu'elle met en œuvre pour son propre compte. A ce titre, sont notamment visées les opérations effectuées sur les données en amont et en aval du transfert de données.

En cas de transfert de données, les parties reconnaissent expressément que pour garantir un niveau de sécurité adapté au traitement, les modalités de transmission des données, résultent d'une décision commune.

Chacune s'engage à communiquer les coordonnées de contact de son délégué à la protection des données (DPO) si ces dernières sont tenues d'en désigner un selon les termes de l'article 37 du RGPD et à tenir à jour la documentation nécessaire à la preuve de la conformité du traitement (registre des traitements, documentation nécessaire à la preuve de la conformité).

Article 16.2 : Finalité et moyens

Les responsables du traitement en définissent les caractéristiques comme suit :
Le présent traitement a pour objectif de réaliser la procédure de référencement pour un éditeur auprès du CNDA.
Dans ce cadre, le type de données à caractère personnel peut être des données d'identification (n° carte CPS, INS d'un assuré…).
Les personnes concernées sont les personnes physiques représentant l'éditeur, les professionnels de santé.

Article 16.3 : Engagement de chacune des parties

Chacune des parties s'engage à :

- transférer et traiter des données personnelles uniquement si des données fictives ne peuvent être utilisées et strictement prévu par les présentes conditions contractuelles,
- respecter la finalité de traitement pour laquelle le transfert de données est nécessaire. Toute autre utilisation des données pour une autre finalité restera de la responsabilité propre de chacune des parties (détournement de finalité),
- garantir la confidentialité des données à caractère personnel,
- utiliser le canal et l'environnement technique approprié afin de garantir un niveau de sécurité adéquat aux données transférées et traitées.

Article 16.4 : Suspicion de violation de données à caractère personnel

Les parties s'engagent à se tenir informées en cas de suspicion ou de violation de données avérée lors du transfert de données. A cet effet, il reviendra aux parties de s'accorder sur les mesures à prendre concernant la notification auprès des autorités compétentes et à l'obligation d'informer les personnes en cas de risque élevé sur la vie privée.

Article 17 : Convention de preuve

A chaque fois qu'un courriel fait foi de la date d'envoi entre les parties, ces dernières sont réputées avoir fait leur affaire personnelle de l'archivage et de la trace de leurs courriels chacune pour ce qui les concerne. De même, les courriels sont réputés envoyés et reçus par la personne habilitée en interne.
Les parties reconnaissent à leurs courriels la même valeur qu'un écrit sur support papier.

Article 18 : Clause de non concurrence

L'éditeur s'engage à ne pas utiliser les composants cédés dans les conditions indiquées au contrat de licence d'exploitation en dehors du cadre des logiciels offrant des fonctions de lecture des informations contenues dans la carte Vitale. Et notamment, il ne peut les intégrer dans un autre logiciel que celui présenté aux conditions contractuelles et destiné seulement aux professionnels.

Article 19 : Gestion des conditions contractuelles

Article 19.1 : Durée des conditions contractuelles

Les présentes conditions contractuelles sont applicables à compter de leur acceptation par l'éditeur et sont renouvelables pour une année, par tacite reconduction.

Article 19.2 : Résiliation des présentes conditions contractuelles

La résiliation des conditions contractuelles emporte de plein droit le retrait du référencement du logiciel.
L'éditeur s'engage à informer les utilisateurs du logiciel référencé de la résiliation des présentes conditions contractuelles emportant le retrait du référencement.

Article 19.2.1 : Résiliation par déclaration unilatérale de volonté d'une partie

Les présentes conditions contractuelles peuvent être résiliées par l'une ou l'autre des parties, en dehors de toute inexécution de leurs obligations, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée trois mois avant l'échéance annuelle définie par la date d'acceptation des conditions contractuelles.

L'éditeur est en outre informé que la politique de service public de la Cnam peut être modifiée pour mieux servir les assurés et également en raison de l'évolution du droit positif relatif à l'Assurance Maladie. Dans ce cas, le CNDA se réserve le droit de résilier à tout moment les conditions contractuelles avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties sont par ailleurs tenues de tous les engagements pris antérieurement jusqu'à la date effective de la résiliation.

Toutefois, l'éditeur peut à tout moment abandonner sa demande de référencement avant l'obtention du référencement via la fonctionnalité dédiée du portail. Cet abandon ne donne droit à aucune indemnité. Cet abandon entraîne la résiliation des conditions contractuelles.

Article 19.2.2 : Résiliation pour inexécution et clause pénale

Les conditions contractuelles peuvent être résiliées à tout moment pour inexécution des obligations résultant des conditions contractuelles par l'une ou l'autre des parties.

La résiliation est effective de droit 15 jours calendaires après la date de réception par la partie n'ayant pas exécuté ses obligations d'une lettre recommandée avec avis de réception lui enjoignant de s'exécuter.

Si l'inexécution de ses obligations par l'éditeur donne lieu à un préjudice pour l'Assurance Maladie en raison notamment de flux non-conformes, des dommages et intérêts pourront être demandés.

Le non respect par l'éditeur de la date d'opposabilité emporte résiliation de plein droit des conditions contractuelles sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure de la part du CNDA.

Dans certains cas, l'inexécution d'une obligation donnera lieu en outre à l'application d'une clause pénale inscrite soit aux présentes.

Article 19.3 : Modification des conditions contractuelles

Toute modification des conditions contractuelles ne pourra être prise en compte qu'après acceptation des nouvelles conditions contractuelles par l'éditeur.

Article 19.4 : Renonciation des conditions contractuelles

Sauf dispositions particulières spécifiées aux présentes, le fait pour l'une ou l'autre des parties de n'avoir pas exigé l'application d'une clause quelconque des présentes dans leur ensemble ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation aux droits de cette partie découlant de ladite clause.

Article 19.5 : Cession des conditions contractuelles

Les présentes conditions contractuelles sont conclues intuitu personae. Elles ne sont donc pas cessibles. Le référencement ou les référencements ne peuvent être cédés de ce fait à un autre éditeur.
Dans le cas où le fonds de commerce de l'éditeur est transféré à un autre éditeur, ce dernier doit en informer le CNDA par lettre recommandée avec avis de réception au moins un mois avant que le transfert du fond ne soit effectif. Pour les procédures de référencement en cours, le nouvel éditeur doit initier une nouvelle demande de conformité sur le portail du CNDA et accepter les présentes conditions contractuelles.

Article 20 : Droit applicable et attribution de compétence

Les présentes conditions contractuelles seront appliquées et interprétées conformément à la loi française.
Les parties conviennent de soumettre aux juridictions compétentes les différends qui viendraient à naître à propos de la validité, de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conditions contractuelles.

Article 21 : Dispositions générales

Toute clause des présentes conditions contractuelles qui serait déclarée illicite par un juge sera privée d'effet. Mais sa nullité ne pourra porter atteinte aux autres dispositions des présentes. Toutefois, ces conditions contractuelles dans leur ensemble seraient réduites à néant si la nullité d'une ou plusieurs de ses clauses portait atteinte de façon exagérée à l'équilibre contractuel.